

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 294 - 295/2532

บริษัทอีริคสัน เทเลโฟนคอร์ปอเรชั่นฟาร์
อีสท์ จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

บริษัทอีริคสัน เทเลโฟนคอร์ปอเรชั่นฟาร์
อีสท์ จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 179, มาตรา 246

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ไว้ แต่เนื่องจากอุทธรณ์ของโจทก์ยังขาดตก
บกพร่องอยู่จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ รายละเอียดปรากฏในคำร้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 89)

คดีสองสำนวนนี้ ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาพิพากษารวมกันศาลภาษีอากร
กลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา
70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรในสำนวนคดีหมายเลขดำที่ 338/2530 คำขออื่นของ
โจทก์นอกจากนี้ในสำนวนดังกล่าวให้ยก และให้ยกฟ้องโจทก์ในสำนวนคดีหมายเลข
ดำที่ 337/2530

จำเลยและโจทก์ต่างอุทธรณ์ (อันดับ 81,84)

ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 87)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์แก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ ให้โจทก์นำส่งสำเนาให้
แก่จำเลยภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งนี้ ถ้าจำเลยจะแก้อย่างไรให้ยื่นภายใน 7
วัน นับแต่วันได้รับสำเนาคำร้องเสร็จแล้วให้รีบส่งสำนวนคืนศาลฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์แก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ ให้โจทก์นำส่งสำเนาให้
แก่จำเลยภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งนี้ ถ้าจำเลยจะแก้อย่างไรให้ยื่นภายใน 7
วัน นับแต่วันได้รับสำเนาคำร้องเสร็จแล้วให้รีบส่งสำนวนคืนศาลฎีกา

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>